

品官《制品种增补目录》列管，无论形态、含量如何，均应当认定为毒品，未经许可 非法生产、经营、运输、使用的均涉嫌毒品犯罪。

二、为贩卖而制造毒品过程中产生中间体的处理

行为人为贩卖而制造毒品，尚未制出便被查获，以贩卖、制造毒品罪未遂 论处并无异议，但不能排除现场查获的中间体同样属于毒品的特殊情况，此时 应根据犯罪主客观方面合理确定罪名。

无论贩卖、制造毒品的委托人还是受托人，如仅知道目标物品为毒品，以贩 卖、制造毒品罪未遂论处更为妥当；如其对于中间体为毒品同样明知，对于制造 该中间体行为以制造毒品罪既遂论处符合主客观相一致原则，此时属一行为同时 构成贩卖、制造毒品罪未遂与制造毒品罪既遂，属想象竞合，从一重处罚。

本案中，叶某、龚某以贩卖2-氨基茛满盐酸盐为目的，但在中间环节 制造 出2-氨基茛满溶液的行为同时构成贩卖、制造毒品罪及制造毒品罪。叶某、龚 某贩卖、制造2-氨基茛满盐酸盐未来得及制造出来便被查获，属 犯罪未遂；制 造2-氨基茛满的行为构成制造毒品罪，属犯罪既遂。鉴于 2-氨基茛满溶液的 数量显著高于2-氨基茛满盐酸盐，且已既遂，属重罪，依想象竞合择一重罪处 断原则，应以制造毒品罪论处。

三、新型毒品案件的量刑处理

实践中，对于具有折算标准的毒品，综合考虑毒害性、滥用情况、受 管制 程度、纯度及毒品犯罪形势、交易价格等因素，依法定罪量刑。可见，折算标 准并不必然是新型毒品定罪量刑的主要依据，关键在于能否在个 案中罚当其罪。

根据实践经验，本案中查获的2-氨基茛满溶液相当于20余千克海洛 因， 法定刑为十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑。从案件具体情况来看，如简单 以此进行量刑，显然罪刑不相适应：

(1)从非法获利来看，叶某三人制造2-氨基茚满盐酸盐是按照与德国公司

的合同进行，所获利润也未超出正当商业经营范围。

(2)从毒品含量来看，查获的两桶2-氨基茛满溶液，一桶纯度仅有0.69%，另一桶纯度为10.69%，均属纯度较低。

(3)从主观恶性来看，叶某等人制造2-氨基茛满盐酸盐是为了完成国外化工公司订单，主观恶性相对不深。

(4)从社会危害性来看，目前尚未发现含有2-氨基茛满成分的毒品流通，也无2-氨基茛满类毒品给社会带来巨大危害的案例。

编写人：上海市第一中级人民法院 陈兵 孟凡具

隐匿身份人员贴靠、接洽已有贩毒意图的被告人，
又未超出被告人原本意图交易毒品的，
不构成“犯意引诱”“数量引诱”

——王某、罗某贩卖毒品案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市长寿区人民法院(2023)渝0115刑初438号刑事判决书

2. 案由：贩卖毒品罪

【基本案情】

2023年6月上旬，被告人罗某向彭某透露自己和他人一起贩卖毒品，让彭某以后在主城帮他们推销，后彭某联系罗某，表示自己朋友要购买3万元的毒品，罗某将此信息告知被告人王某，王某同意并表示只要现金。罗某便与彭某

约定在重庆市某区进行毒品交易。同月8日16时许，罗某与买家刘某(隐匿身份人员)、彭某在某实验中学附近会合，后与骑电动摩托车而来的王某见面。王某要求到别处交易，便骑电动摩托车在前，买家刘某驾驶轿车搭载彭某、罗某在后，当行驶至某路x×号附近后，刘某停车。王某上到刘某所驾车辆后排，将用餐巾纸包裹的一包净重49.74克的甲基苯丙胺(冰毒)和一包净重3.65克的甲基苯丙胺片剂(俗称“麻古”)交给罗某，罗某将上述毒品放置在车辆中控扶手箱上交由买家刘某验货。刘某验货完毕后，下车从后备箱取出现金毒资3万元交给罗某，罗某收取毒资后欲乘坐王某的电动摩托车准备离开时，与王某一同被公安民警当场抓获。公安民警随即在刘某驾驶的轿车内查获前述毒品；在王某处查获其用于作案的苹果牌手机一部；在罗某处查获毒资3万元及用于作案的手机一部；上述毒品和作案工具均被扣押在案。